

종합감사 결과보고서

[○○지사 산하 6개 관리소]

2024. 6.

감 사 실

1. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

관리소의 임대주택관리에 대한 주요 기본업무의 수행실태 점검을 통하여 업무 취약분야 개선과 부정행위 및 사고 예방을 도모하고, 수범사례를 적극 발굴하여 포상 및 전파함으로써 열심히 일하는 건전한 조직문화를 조성하고자 함

2. 감사대상 : ○○지사 산하 6개 관리소

부서명	주택유형	세대수	직전감사 년월	부서장
㉠㉠㉠㉠	영구	***	2020. 11.	AAA
㉡㉡㉡㉡	영구	1,***	2019. 03.	BBB
㉢㉢㉢㉢	공임50	***	2020. 11.	CCC
㉣㉣㉣㉣	공임50	***	2020. 11.	DDD
㉤㉤㉤㉤	공임50	***	2020. 11.	EEE
㉥㉥㉥㉥	국민	***	2020. 11.	FFF

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2024. 4. 22. ~ 4. 26.
- 감사인원 : 차장 외 1명

4. 감사중점

- 예비입주자 모집 등 공급업무, 임대조건 적용 및 임대조건 신고, 입주 자격 심사(주택, 소득, 자산, 중복입주), 거주자 실태조사 등 임대관리 업무 실태
- 관리비 집행 및 정산, 사업자 선정 및 대금지급, 잡수입 사용의 적정 여부 및 적격증빙 수취, 관리규약 개정 및 절차준수 여부, 지원금 관리 업무, 차량 관리 업무, 공기구 비품 관리 업무 등 주택관리업무 실태

II. 감사결과

1. 총평

○○지사 산하 6개 (국민1, 공임3, 영구2)임대 단지에 대한 종합 감사를 실시한 결과, 전반적인 업무수행 상태가 양호하나, ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢관리소는 입주자격(주택)검증 업무가 미흡하여 시정처리 하였으며, ㉣㉣㉣㉣, ㉤㉤㉤㉤ 관리소는 사업자 선정 업무가 미흡하여 주의처분 하였음.

2. 감사결과 심의 의결

1) 심의일: 2024. 5. 9.

2) 심의결과 총괄

(금액단위 : 원)

합 계			변상 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	징계 (인원)	시정				개선	권고	통보
건수	인원	금액					소계 (금액)	일반	환급 (금액)	회수 (금액)			
14	4	-	-	2 (4)	-	-	3	3	-	-	-	-	9

4) 심의안전 및 처분 내역

관련부서	지 적 사 항	처분류	요구서 번호
㉠㉠㉠㉠	입주자격(주택) 검증 업무	시정	1
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	5
	예비입주자 정기 주택소유 전산검색 업무	현지지도	13
㉡㉡㉡㉡	임대조건 적용 업무(신분적용)	통보	4
	용역 등 사업자 선정 업무	통보, 주의	6
	용역대금 지급 업무(소독)	통보	11
	권리의무승계 업무 등	현지지도	14
㉢㉢㉢㉢	용역 등 사업자 선정 업무	통보	7
	용역대금 지급 업무(소독)	통보	12
	입주자격(주택) 검증 업무 등	현지지도	15
㉣㉣㉣㉣	입주자격(주택) 검증 업무	시정	2
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	8
	갱신 임대조건 적용 업무(기초자료 관리) 등	현지지도	16
㉤㉤㉤㉤	입주자격(주택) 검증 업무	시정	3
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	9
	예비입주자 정기 주택소유 전산검색 업무 등	현지지도	17
㉥㉥㉥㉥	용역 등 사업자 선정 업무	통보, 주의	10
	용역대금 지급 업무(소독) 등	현지지도	18

※ 신분상 처분 관련자 :

관 련 자			사안별 처분	지 적 사 항	처분소속	최종 처분
현소속	직급	성 명				
㉠㉠㉠㉠	*급	aaa	주의	용역 등 사업자 선정 업무	㉡㉡㉡㉡	주의
㉢㉢㉢㉢	*급	bbb	주의	용역 등 사업자 선정 업무	㉡㉡㉡㉡	주의
㉤㉤㉤㉤	*급	ccc	주의	용역 등 사업자 선정 업무	㉥㉥㉥㉥	주의
㉥㉥㉥㉥	*급	ddd	주의	용역 등 사업자 선정 업무	㉥㉥㉥㉥	주의

※ 이행관리 전담자 : 주임

3. 처분요구서 : 붙임

일련 번호	1, 2, 3	[시정] 사항
----------	---------	-----------

제 목 : 입주자격(주택) 검증 업무
 소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢
 내 용 :

「주택공급에 관한 규칙」 제4조, 「공공주택특별법」 제25조에 따르면 공공임대주택의 입주자격 충족 및 계속거주를 위해서는 ‘무주택 세대구성원’을 유지하여야 하며, 주택소유 여부 판정기준은 「주택공급에 관한 규칙」 제53조(주택소유 여부 판정기준) 및 공공임대주택 임대운영실무 95p~126p의 법령, 법원 판결 및 유권해석 등에 따른다. [표 1] 참조

[표 1] 국토교통부 유권해석(주택청약 FAQ(220805)) Q96

「주택공급에 관한 규칙」제53조(주택소유 여부 판정기준) 제8호에 따른 무허가 건물이란?
「주택공급에 관한 규칙」 제53조 8. 무허가건물[종전의 「건축법」(법률 제7696호 건축법 일부개정법률로 개정되기 전의 것을 말한다) 제8조 및 제9조에 따라 건축허가 또는 건축신고 없이 건축한 건물을 말한다]을 소유하고 있는 경우. 이 경우 소유자는 해당 건물이 건축 당시의 법령에 따른 적법한 건물임을 증명하여야 한다.
종전 「건축법」 제8조에 따른 허가사항 1. 도시지역 및 제2종지구단위구역 안에서 건축물을 건축하거나 대수선하고자 하는 자 2. 대통령령이 정하는 구역 안에서 건축물을 건축하거나 대수선하고자 하는 자 3. 제1호 및 제2호의 지역 또는 구역 외의 지역 또는 구역에서 연면적 200제곱미터 이상이거나 3층 이상인 건축물을 건축하거나 대수선하고자 하는자
「주택공급에 관한 규칙」제53조에 따라 무주택으로 인정이 가능한 무허가 건물이란 신축 당시의 법령에 따라 적법하게 건축되었으나, 건축법에 따라 허가 및 신청 없이 건축이 가능하여 현재 건축물대장 또는 등기부등본이 존재하지 않은 건축물을 말한다.

그리고, 주거복지실-1363(2020.05.15.)호 「무주택 자격심사 업무 철저 안내」에 따르면 무허가 건물 판단 시 현재 건축물대장 존재여부를 확인하고 존재하는 경우 무허가 건물로 소명이 불가하다.

또한, 주거복지실-36(2012.01.03.)호 「유주택세대 민원 처리방안 통보」에 따르면, “임대인 스스로가 임차인에 대한 입주자격 요건의 **흡결을 묵인(默認)**¹⁾하여 계약을 갱신한 경우 해당 임차인이 입주자격 요건의 **흡결 없이 자격을 유지하는 때**²⁾에는 새로운 계약갱신을 거절할 수 없다.”는 대법원의 판결사례를 인용하여, 임차인 입주자격 요건의 흡결이 소멸된 때에는 무주택으로 인정하여야 하나, **입주자격 요건의 흡결이 소멸되지 않았을 때에는 유주택자 처리지침에 따라 업무를 처리**하여야 한다.

■ ㉠㉠㉠㉠관리소는 202*. 04. 17.일자 자격검색 요청건 중 1**동 **1호(*** (계약자의 배우자)) 주택소유 전산검색 결과 해당 주택의 취득일은 2019. 06. 01. 일로 확인되나, 201*. 04. 26.일에 발급한 등기부등본³⁾으로 소명 처리하였다.

■ ㉡㉡㉡㉡관리소는 202*. 10. 02.일자 자격검색 요청건 중 3**동 **4호(*** (본인))의 주택소유 전산검색 통보 건에 대하여 지자체로부터 무허가건물 인정 회신문을 받아 소명 처리하였으나, **해당 주택의 건축물대장이 존재하고, 이 경우 무허가건물로 소명이 불가함에도 건축물대장 존재 유무를 확인하지 않고 소명** 처리하였다.

■ ㉢㉢㉢㉢관리소는 202*. 11. 16.일자 자격검색 요청건 중 **A형 예비입주자 (*** (본인))의 주택소유 전산검색 통보 건에 대하여 지자체로부터 무허가건물 인정 회신문을 받아 소명 처리하였으나, **해당 주택의 건축물대장이 존재하고, 이 경우 무허가건물로 소명이 불가함에도 건축물대장 존재 유무를 확인하지 않고 소명** 처리하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢관리소는 소명사유가 부적정한 기 소명건에 대하여 주거복지실-2636(2020.09.28.)호 「무주택 자격심사 업무 철저 안내(정정)」에 따라 **(다른 주택건설지역 이주 또는 상속주택이나 행정오류 여부에 따라 상속**

1) 임대인이 임차인에게 소명자료 제출을 요구하고 그 소명자료가 정당하지 아니함에도 이를 묵인하여 무주택자로 인정한 경우

2) 새로운 계약갱신 이전에 입주자격 요건의 흡결이 소멸한 경우(유주택의 경우 주택 처분)

3) 기 소명 자료이며 당시 소명 이후 2019. 06. 01. 재취득한 것으로 확인됨

주택은 6개월이내(예비자의 경우 3개월이내) 상속이전 등기후 처분, 행정오류
주택은 실제 현 소유자로 공부정리 후 증빙시 무주택으로 소명) 업무처리 하기
바랍니다. 【시정】

제 목 : 임대조건 적용 업무(신분적용)

소 속 : ㉞㉞㉞㉞

내 용 :

영구임대주택의 ①입주자 자격은 「공공주택특별법 시행규칙」 별표3(영구임대주택의 입주자 자격)에 명시되어 있으며, 입주자격별 ②소득 및 자산 적용 기준이 구분된다. 또한, 국토교통부 고시 제2024-158호 「영구임대주택의 표준임대보증금 및 표준임대료 산정기준」 및 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조(임대보증금 및 임대료)에 따르면 ㉡생계·의료급여수급자, ㉢일본군 위안부 피해자, ㉣지원대상 한부모가족, ㉤65세이상 직계존속 부양자는 ③수급자 등 임대조건을 적용할 수 있다.

또한, 「공공주택특별법」 제정으로 주거복지실-198(2017.1.9.) 「공공주택특별법령 관련 개정사항 등 알림」, 주거복지실-2524(2017.3.28.)호 「공공주택특별법 개정관련 공급유형별 세부 적용방법 추가안내」, 주거복지실-3942(2017.5.18.)호 「공공주택특별법 개정 관련 공급유형별 세부 적용방법 수정 안내」 등 갱신계약 시 신분에 따른 임대조건 적용 기준을 시달하였다.

■ ㉞㉞㉞㉞관리소는 자격검증 요청한 **1동 **4호 외 5세대에 대해 행복e음 범정부 결과 수급자등 임대조건 적용 신분이 아니며, 별도의 서류를 통해 수급자등 임대조건을 적용할 수 있는 사실이 확인되지 않았음에도 수급자등 임대조건으로 갱신계약을 체결하였다.

조치할 사항

㉞㉞㉞㉞관리소는 자격검증 업무 시 행복e음(범정부 결과) 자료 및 관련서류(수급자증명서 등)를 통해 세대별 신분에 따른 임대조건을 적용하기 바랍니다.

【통보】

제 목 : 용역 등 사업자 선정 업무

소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣, ㉤㉤㉤㉤,
㉥㉥㉥㉥

내 용 :

「공동주택관리법 및 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정), 주택
관리업자 및 사업자선정지침, 국토교통부고시 제2018-614호(시행 2018.10.31.),
제2021-1505호(시행 2022.3.1.), 제2023-293호(시행 2023.6.13.), 제2023-341호(시행
2023.6.22.), 주거복지실-768(2020.03.09.)호「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼
시행」, 주거복지실-454(2022.02.14.)호「주택관리업자 및 사업자 선정지침」일부
개정안내, 주거복지실-455(2022.02.14.)호「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사
세부기준 개정 시행」, 주거복지실-456(2022.02.14.)호「사업자 선정을 위한 수의계약
매뉴얼 개정 시행」, 주거복지실-457(2022.02.14.)호 「용역 등 사업자 선정결과
공개 매뉴얼 개정시행」, 주거복지실-1967(2023.6.29.)호「사업자 선정을 위한 수의
계약 매뉴얼 개정시행」, 주거복지실-2192(2023.7.24.)호 「주택관리업자 및 사업자
선정지침 일부개정 및 매뉴얼 안내」에 따라 사업자 선정업무를 안내한 바 있다.

또한 2022.3.1.이후 신규로 공고하는 입찰부터는 ‘선정결과 공개를 용역 등
사업자 선정 시 선정방법(경쟁입찰 또는 수의계약)에 상관없이 모든 선정결과를
인터넷홈페이지, 동별게시판, K-apt에 낙찰자 결정일⁴⁾의 다음날 18시까지
공개’ 하여야 한다.

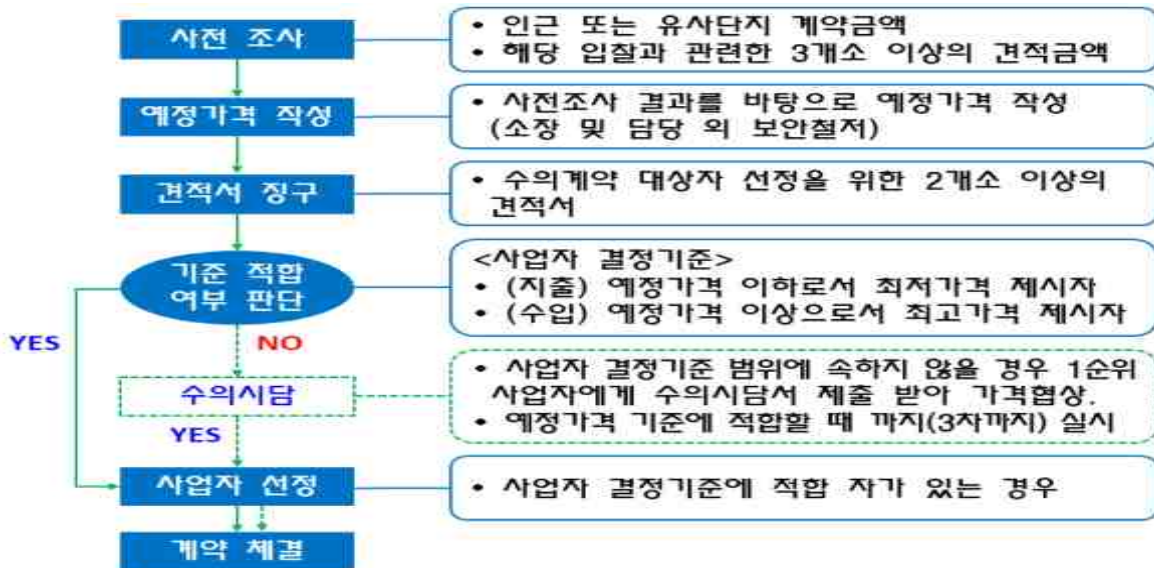
그리고 주거복지실-5650(2016.07.18.)호「사업자 선정 후 계약체결 시 계약보증금
징수 철저」 및 주거복지실-1082(2023.06.29.)호「사업자 선정을 위한 수의계약
매뉴얼 개정 시행」에 따르면 계약상대자는 용역계약, 단가계약의 경우 계약금액의

4) (수의계약) 수의계약 대상자 결정일(“수의계약 대상자 선정조서”상 결정일)을 낙찰자 결정일로 보며, 계약
체결일이 낙찰자 결정일이 되는 것은 아님. 다만, 기존 사업자 재계약의 경우 임차인 대표회의와 협의
하여 재계약 결정된 날(임차인 대표회의로부터 문서(회의록)통보 받은 날)을 낙찰자 결정일로 함.

100분의 10을, 공사계약의 경우 계약금액의 100분의 20을 계약보증금(부가가치세를 포함한 총액을 기준으로 함)으로 징수하여야 한다고 안내하였다.

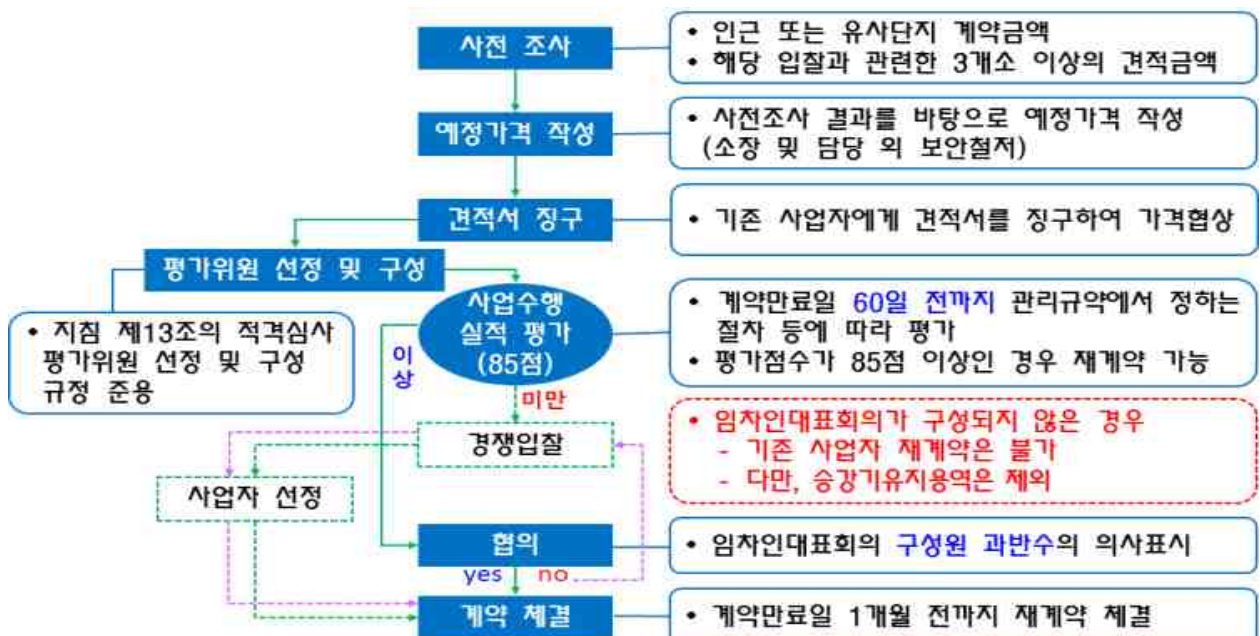
또한 수의계약 사업자 선정 시 [그림 1]과 같이 사업자 선정업무를 처리하여야 한다.

[그림 1] 수의계약 절차 흐름도



그리고 기존 사업자 재계약 시 [그림 2] 와 같이 사업자선정업무를 처리하여야 한다.

[그림 2] 기존사업자 재계약 절차 흐름도



아울러 수의계약 체결 시 징구할 서류는 [그림 3]과 같다.

[그림 3] 수의계약체결 시 징구할 서류

수의계약체결 시 징구할 서류	
○ 수의계약인 경우에도 지침 제26조제1항에 따른 자격제한 해당 여부를 확인하여야 하므로 제27조제2호부터 제5호까지의 서류를 수의계약 대상자로부터 징구	
○ 또한, 지침 제26조제1항제2호에 따라 영업정지 여부를 확인하여야 하므로 수의계약 대상자로부터 행정처분확인서 징구	
○ 수의계약 대상자로부터 징구할 서류 (기준일: 대상자 선정일)	
- 사업종류별로 해당 법령에 따른 면허 및 등록 등이 필요한 경우 면허증, 등록증 또는 이와 유사한 증명서 사본 1부	
- 사업자등록증 사본 1부	
- 법인등기부등본(개인은 주민등록등본) 원본 1부	
- 국세 및 지방세 납세증명서 원본 1부(전자발급 포함)	
- 행정처분확인서 사본 1부	
- 계약자 법인 인감증명서(개인은 개인 인감증명서) 원본 1부	

또한 주거복지실-3007(2020.11.05.)호 및 주거복지실-455(2022.2.14.)호 「용역등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정통보」에 따라 사업자 선정을 위한 적격 심사를 위한 세부기준 ‘평가항목별 세부 배점기준’에 행정처분 확인서와 ‘기업신용평가 등급 확인서’ 발급기준은 다음과 같다.

- 해당 법령에 따른 처분권자가 발급(위탁발급 포함)한 입찰공고일전일 기준 최근 1년간* 행정처분 건수를 말한다.

* 예) 2020.11.12. 공고 시 1년간 이란? 2019.11.12.~2020.11.11.까지를 말함

- 행정처분은 해당 법령의 규정에 따른 행정처분을 의미하며, 행정처분 대상이 아닌 사업자는 확인서 제출 제외(발주처는 해당 지자체에 행정처분 여부 확인). 이 경우 평점은 만점으로 한다.
- 행정처분 확인서는 적격하게 제출된 확인서만 유효로 처리한다. 입찰공고일 전일 전에 발급받은 확인서로 제출한 경우 등 적격하게 제출되지 않은 경우에는 입찰을 무효로 처리한다.

- 기업신용평가 등급확인서는 입찰공고일 이전 가장 최근에 평가한 것으로서 유효기간 이내의 것으로 한정한다.(다만, 입찰공고일 익일 이후 평가한 확인서를 제출하는 경우, 유효기간이 경과한 확인서를 제출하는 경우, 확인서를 제출하지 않는 경우 등 적격하게 제출하지 않은 경우에는 “0” 점으로 처리)
- 신용조회회사(신용평가등급 확인서 발급) : 금융감독원 등록(' 23.5.24.기준)
 - ① 나이스 디앤비(<http://www.nicednb.com>)
 - ② 나이스평가정보(<http://www.ecredit.co.kr>)
 - ③ SCI평가정보(<http://www.sci.co.kr>)
 - ④ 이크레더블(<http://www.ecredible.com>)
 - ⑤ 코리아크레딧뷰로(<http://company.koreacb.com>)
 - ⑥ 한국평가데이터 주식회사(<http://www.kodata.co.kr>)

그리고 감사실-937(2022.06.30.)호 「공직자의 이해충돌 방지법 수의계약 체결 제한 의무 이행관련 안내」에 따라 수의계약 체결 상대방으로부터 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 제출 받도록 되어 있고, 감사실-1697(2022.11.23.)호 「인권 보호 서약서 징구 시행안내」에 따르면 인권경영 및 ESG경영활동의 일환으로 공단에서 발주하는 모든 공사, 물품 및 용역등의 계약 체결시 이해관계자의 인권보호를 위하여 ‘인권보호서약서’를 제출 받도록 안내하였다.

■ ㉠㉠㉠㉠관리소는 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 주거복지실-768(2020.03.09.)호, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 등에 따라 기존사업자 재계약 절차를 진행 하여야 하나, 승강기유지관리 기존사업자 재계약(2022년)을 진행하면서 사전조사 결과를 바탕으로 계약체결 전에 계약금액의 결정기준으로 삼기 위해 미리 작성·비치하여야 하는 예정가격을 작성하지 않았고(예정가격조서 미작성), 가격협상을 위한 견적서를 징구하여 가격협상(수의시담)을 하여야 하나 징구하지 않아 기존사업자 재계약 절차를 준수하지 않았다.

또한 기존사업자의 사업수행실적을 평가하기 위하여 평가위원 회의(즉 평가)를 하는 경우에는 반드시 회의록을 작성·보관하여야 하나 작성내역을 확인할 수 없으며, 평가시 평가위원으로 선정된 자에게는 보안각서를 징구하여야 하나 징구하지 않았다.

그리고 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부 확인을 위해 제출받는 행정처분확인서의 조회기간은 ‘수의계약 상대방으로 선정된 날(회의록을 통보받은 날) 기준’으로 징구하여야 하나, 조회기간이 적정하지 않았다.

아울러 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동주택관리정보 시스템에 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 승강기유지관리 용역(2022년) 기존사업자재계약 건과 수목방제용역(2021년~2023년), 대기자가측정 용역(2021년~2023년) 수의계약건에 대해 선정결과를 지연 공개하였다.

그리고 승강기유지관리용역 계약(2022년)시 국세(유효기간 22.7.13.)·지방세(유효기간 22.6.30.) 완납증명서는 유효기간이 경과된 증명서를 징구하였고, 기업이나 단체가 상호 간 입찰이나 계약을 진행하기에 앞서 청렴한 방식으로 이행할 것을 다짐하는 청렴계약이행서약서를 징구하지 않았다.

2. 폐의류수거용역(2023년), 수목방제용역(2021년~2023년), 대기자가측정용역(2021년~2024년)계약 사업자 선정시 수의계약(견적서 미징구 등) 절차를 준수하지 않았다.

또한 폐의류수거용역(2023년), 수목방제용역(2023년), 대기자가측정용역(2022년~2024년) 수의계약시 행정처분확인서는 수의계약 상대방을 선정한 날(대상자선정일) 기준으로 징구하여야 하나 조회기간이 적정하지 않았다.

그리고 기업이나 단체가 상호 간 입찰이나 계약을 진행하기에 앞서 청렴한 방식으로 이행할 것을 다짐하는 청렴계약이행서약을 징구하여야 하나, 수목방제용역(2022년, 2023년)계약, 대기자가측정용역(2023년, 2024년) 수의계약시 징구하지 않았고, 감사실-937(2022.06.30.)호 「공직자의 이해충돌 방지법 수의계약 체결 제한 의무 이행관련 안내」에 따라 수의계약 체결 상대방으로부터 ‘**수의계약 체결 제한 여부 확인서**’를 제출 받아야 하나, 대기자가측정용역(2023년) 계약시 징구하지 않았다.

■ ㉠㉠㉠㉠관리소는 다음과 같이 사업자 선정업무를 처리하였다.

1. 주거복지실-768(2020.03.09.)호, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 등에 따라 수의계약 절차를 진행하여야 하나, 주거복지동 승강기유지관리용역(2020년), 폐의류수거관리용역(2020년), 광고시설물설치용역(2020년) 계약 사업자 선정시 수의계약(견적서 미징구 등) 절차를 준수하지 않았다.

그리고 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 열교환기세관용역(2019년, 2021년, 2023년), 주거복지동 승강기유지관리용역(2020년), 폐의류수거용역(2020년, 2021년), 광고시설물설치용역(2020년, 2021년) 수의계약건은 행정처분확인서를 징구하지 않았고, 폐의류수거용역(2022년~2024년) 수의계약건은 행정처분 조회기간이 수의계약 상대자를 선정한 날(수의계약 대상자 선정일) 기준으로 적정하지 않았다.

또한 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동주택관리정보 시스템에 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 열교환기

세관용역(2019년, 2021년, 2023년), 주거복지동 승강기유지관리용역(2020년), 폐의류수거용역(2020년, 2021년), 광고시설물설치용역(2020년, 2021년) 수의계약 건에 대해 선정결과를 지연 공개하였다.

아울러 주거안전실-875(21.06.17.), 주거안전실-1137(23.05.12.)호 ‘점사대상기기 등 세관·세척 시행’에 따라 세관용역계약서를 시달하였으나, 2021년, 2023년 계약시 ‘건설공사도급계약서’로 계약서를 작성하였고, 2019년, 2021년은 계약시 징구해야 할 인감증명서, 국세·지방세완납증명서 등을 징구하지 않았다.

2. 적격심사제 경쟁입찰 공고시 기업신뢰도의 ‘신용평가등급 확인서’는 입찰 공고일 이전 가장 최근에 평가한 것으로 유효기간 이내의 것으로 한정하고, 입찰 공고일 익일 이후 평가한 확인서를 제출하는 경우, 유효기간이 경과한 확인서를 제출하는 경우 등 적격하게 제출되지 않은 경우에는 “0” 점으로 처리 하여야 하나, 승강기유지관리 용역(2022년) 사업자선정 경쟁 입찰시(3개 업체 투찰후 1개 업체 서류미비 탈락) 낙찰업체인 (유)***서비스공사에서 제출한 기업신용평가 등급확인서는 입찰 공고일(2022.4.21.) 이후에 평가한 기업신용평가등급 확인서(등급평가일 2022.4.29.)로 제출하여 “0” 점으로 처리하여야 함에도 14점(B+, 나이스평가정보)을 부여하여 순위가 변동되었다.

■ ☎☎☎☎관리소는 다음과 같이 사업자 선정업무를 처리하였다.

1. 주거복지실-768(2020.03.09.)호, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 등에 따라 기존사업자 재계약 절차를 진행 하여야 하나, 승강기유지관리용역(2022년)계약시 기존사업자 재계약(견적서 미징구, 기존사업자에게 견적서를 징구하여 가격협상(수의시담)을 진행하고 가격협상으로 결정된 최종가격으로 사업수행실적 평가시 해당 항목을 평가하여야 하나, 사업수행 실적평가후 수의시담 실시함) 절차를 준수하지 않았다.

또한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출 받아야 하나, 승강기유지관리용역(2022년) 기존사업자 수의계약 건은 행정처분

조회기간이 수의계약 상대방으로 선정된 날(회의록을 통보받은 날) 기준으로 적정하지 않았다.

그리고 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 승강기유지관리용역(2022년, 2024년) 수의계약 건에 대해 선정결과를 지연 공개하였다.

2. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제31조(입찰보증금 등)제3항에 따르면 계약상대자와 계약을 체결할 때에는 용역계약, 단가계약의 경우 계약금액의 100분의 10을, 공사계약의 경우 계약금액의 100분의 20을 발주처인 공동주택에 계약보증금으로 납부하여야 한다. 그리고 계약보증금 징수는 부가가치세를 포함한 총액을 기준으로 징구하여야 하나, 승강기유지관리용역(2022년) 기존사업자 계약시 부가가치세가 제외된 금액으로 계약(이행)보증보험증권을 수취하였다.

[표] 계약(이행)보증금 징수현황

연도 (계약일)	계약명	기존사업자	계약금액 (VAT포함)	계약보증금 (공제증권)	비고
2022 (2*.2.22.)	승강기 유지관리	◇◇엘리베이터	31,680,000원	2,880,000원	부가세 10% (288,000원)를 미징수

* 자료: ☎☎☎☎관리소 2022년 승강기유지관리 계약(이행)보증금 징수현황 재구성

3. 폐의류 수거용역(2023년) 사업자선정 경쟁입찰 진행시 2개 업체가 투찰하였고, 투찰업체중 000환경개발의 기업신뢰도 기업신용평가등급은 BB+로 배점은 15점으로 산정하여야 하나, 14.5점(BB-)으로 착오적용하였다. 그러나 2개 업체의 배점 확인결과 낙찰자 순위변동은 발생하지 않았다.

또한 2023년 폐의류 수거용역 경쟁입찰 선정결과(낙찰자선정일 22.12.22., kapt, 홈페이지, 게시판 공개 22.12.26.)를 지연공개하였고, 2021년 야외운동기구(지자체공모사업)설치공사 경쟁입찰 선정결과(낙찰자선정일 21.3.29., kapt, 홈페이지, 게시판 공개 21.4.9.)건에 대해서도 선정결과를 지연 공개하였다.

그리고 ㉔㉔㉔㉔-1177(2020.08.03.)호 「2020년 임대주택 관리규약」 제49조(관리비 등의 집행을 위한 사업자 선정)제8항에 따르면 입찰 및 계약관련 서류 일체를 회계연도 종료일로부터 5년간 보관하여야 하나, 폐의류 수거 용역(2021년, 계약일자 20.12.14.) 사업자 선정 경쟁입찰을 진행하면서 2개 업체가 투찰하여 1개 업체가 낙찰(선정)되었으나, 탈락된 1개 업체의 입찰 서류 등 자료의 관리 및 보관이 제대로 이루어지고 있지 않아 감사기간 자료검증이 불가하였고, 아울러 야외운동기구(지자체공모사업)설치(2021년, 계약일자 21.4.9.)설치공사 사업자 선정 경쟁입찰 또한 3개 업체가 투찰하여 1개 업체가 낙찰(선정)되었으나, 탈락된 2개 업체의 입찰 서류 등 자료의 관리 및 보관이 제대로 이루어지고 있지 않아 감사기간 자료검증이 불가하였다.

■ ㉔㉔㉔㉔관리소는 다음과 같이 사업자 선정업무를 처리하였다.

1. 주거복지실-768(2020.03.09.)호, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 등에 따라 수의계약 절차를 진행하여야 하나, 열교환기세관용역(2021년, 2023년), 광고시설물용역(2020년), 수목소독용역(2021년) 계약 사업자 선정시 수의계약(견적서 미징구 등) 절차를 준수하지 않았다.

그리고 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 열교환기세관용역(2021년, 2023년), 광고시설물용역(2020년) 수의계약 건에 대해 행정처분확인서를 징구하지 않았고, 수목소독용역(2021년) 수의계약건은 행정처분 조회기간이 수의계약 상대자를 선정한 날(수의계약 대상자 선정일) 기준으로 적정하지 않았다.

또한 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동주택관리정보 시스템에 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 열교환기세관용역(2021년, 2023년) 수의계약 건에 대해 선정결과를 지연 공개하였다.

그리고 수의계약시 예정가격의 변경은 ‘수의시담 3차까지 당초의 예정가격으로 사업자를 선정할 수 없을 경우에는 예정가격을 재산정하여 변경된 예정가격으로 새로운 수의계약 절차를 진행’하여야 하나, 광고시설물 용역계약(202*년)시 예정가격(500,000원, 부가가치세 제외)보다 낮은 금액(472,727원, 부가가치세 제외)으로 계약을 체결하였으며, 확인결과 1순위 사업자와 2차까지 수의시담(금액 472,727원)을 실시하였으나, 수의시담금액이 예정가격 기준에 적합하지 않으므로 적합할 때(3차)까지 수의시담 진행 후, 사업자를 선정(3차까지)할 수 없을 경우는 예정가격을 재산정 하는 등 절차를 준수해야 하나 준수하지 않았다.

아울러 보일러 열교환기세관용역 사업자 수의계약 체결(2021년)시 징구해야 할 인감증명서, 국세·지방세완납증명서 등 제출내역을 확인할 수 없으며, 기업이나 단체가 상호 간 입찰이나 계약을 진행하기에 앞서 청렴한 방식으로 이행할 것을 다짐하는 청렴계약이행서약서를 징구하여야 하나, 수목소독 용역 수의계약 체결(2021년)시 청렴계약이행서약서를 징구하지 않았다.

2. 재활용 및 폐의류 수거용역(2021년) 계약건에 대해 행정처분확인서를 징구하지 않았고, 승강기유지관리용역(2021년, 2023년), 재활용 및 폐의류 수거용역(2022년~2024년) 기존사업자 재계약 수의계약건은 행정처분 조회기간이 수의계약 상대자를 선정할 날(회의록을 통보받은 날) 기준으로 적정하지 않았다.

또한 승강기 유지관리용역(2021년, 2023년), 재활용 및 폐의류 수거용역(2021년)

수의계약건에 대해 선정결과를 지연공개하였다.

그리고 재활용 및 폐의류 수거용역(2021년) 기존사업자 재계약 진행시 기존사업자에게 견적서를 징구하여 가격협상(수의시담)하고 가격협상으로 결정된 최종가격으로 사업수행실적 평가시 해당 항목을 평가하여야 하나, 사업수행실적평가후 가격협상을 진행하여 기존사업자 재계약 절차를 준수하지 않았고, 기업이나 단체가 상호 간 입찰이나 계약을 진행하기에 앞서 청렴한 방식으로 이행할 것을 다짐하는 청렴계약이행서약서를 징구하지 않았다.

아울러 주거안전실-875(21.06.17.), 주거안전실-1137(23.05.12.)호 ‘검사대상기기 등 세관·세척 시행’에 따라 세관용역계약서를 시달하였으나, 열교환기세관용역 계약시(2021년, 2023년) ‘건설공사 도급계약서’로 계약서를 작성하였고, 재활용 수거용역 계약시(2021년) 징구해야 할 인감증명서, 국세·지방세완납증명서 등을 징구하지 않았으며, 폐의류 수거용역 계약시(2021년)에는 유효기간이 경과된 국세 및 지방세완납증명서를 징구하였다.

■ ○○○○관리소는 다음과 같이 사업자 선정업무를 처리하였다.

1. 주거복지실-768(2020.03.09.)호, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 등에 따라 수의계약 절차를 진행하여야 하나, 전기안전관리용역(2021년), 수목소독용역(2021년~2023년) 계약 사업자 선정시 수의계약(견적서, 수의시담대상자선정 등) 절차를 준수하지 않았다.

그리고 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 전기안전관리용역(2021년), 수목소독용역(2021년~2023년) 수의계약건은 행정처분 조회기간이 수의계약 상대자를 선정한 날(수의계약 대상자 선정일) 기준으로 적정하지 않았다.

또한 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자

선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동주택관리정보 시스템에 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 전기안전관리용역(2021년), 수목소독용역(2021년, 2023년) 수의계약건에 대해 선정결과를 지연하여 공개하였고, 수목소독용역(2021년~2023년) 수의계약 체결시에는 기업이나 단체가 상호 간 입찰이나 계약을 진행하기에 앞서 청렴한 방식으로 이행할 것을 다짐하는 청렴계약이행서약서를 징구하지 않았다.

2. 재활용 수거용역 계약(2021년~2024년), 폐의류 수거용역 계약(2021년~2023년) 기존사업자 재계약 수의계약건에 대해 행정처분확인서를 징구하지 않았고, 승강기 유지관리용역(2021년, 2023년), 전기안전관리용역(2022년, 계약일 21.12.9.), 폐의류 수거용역(2024년, 계약일 23.12.29.) 기존사업자 재계약건은 행정처분 조회기간이 수의계약 상대자를 선정한 날(회의록을 통보받은 날) 기준으로 적정하지 않았다.

또한 승강기유지관리용역(2020년, 2022년), 전기안전관리용역(2022년~2024년), 재활용 및 폐의류수거용역(2021년~2024년) 계약건에 대해 선정결과를 지연 공개하였다.

그리고 승강기유지관리용역(2022년), 전기안전관리용역(2024년), 재활용 및 폐의류 수거용역(2024년) 기존사업자 재계약 진행시 사업수행실적 평가위원은 관리소장과 임차인 4인 이상으로 총 5인 이상이 평가에 참여한 경우에 한하여 그 평가결과가 유효하나, 관리소장과 임차인 3인 등 총 4인이 평가하였다. 또한 전기안전관리용역(2024년), 재활용 및 폐의류 수거용역(2024년) 기존사업자 재계약 진행시 사업수행실적을 평가하기 위하여 평가위원 회의(즉 평가)를 하는 경우에는 회의록을 반드시 작성 보관하여야 하나 작성하지 않았다.

또한 전기안전관리용역(2023년~2024년), 재활용수거용역(2021년) 계약시에는 유효기간이 경과된 국세 및 지방세완납증명서를 징구하였고, 재활용수거용역(2022년

~2024년) 계약시에는 국세 및 지방세완납증명서를 징구하지 않았다.

■ ㉡㉡㉡㉡관리소는 다음과 같이 사업자 선정업무를 처리하였다.

1. 주거복지실-768(2020.03.09.)호, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 등에 따라 수의계약 절차를 진행하여야 하나, 재활용 및 폐의류 수거용역 계약(2023년~2024년), 소방시설점검용역(2022년~2023년) 계약건에 대하여 사업자선정 수의계약(견적서 미징구 등) 절차를 준수하지 않았다.

또한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 재활용 및 폐의류수거용역 계약(2021년~2022년), 재활용수거용역 계약(2023년), 소방시설점검용역(2022년~2023년) 수의계약건에 대해 행정처분확인서를 징구하지 않았고, 폐의류수거용역 계약(2023년)시에는 행정처분 조회기간이 수의계약 상대자를 선정한 날(수의계약 대상자 선정일) 기준으로 적정하지 않았다.

그리고 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동주택관리정보 시스템에 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 재활용 및 폐의류용역 계약(2021년)건에 대해 선정결과를 미공개하였고, 재활용 수거용역 계약(2022년~2024년), 폐의류수거용역계약(2022년, 2024년), 소방시설 점검용역계약(2022~2023년)건에 대하여 선정결과를 지연공개하였다.

아울러 재활용수거용역 계약(2023년)시 유효기간이 경과된 국세 및 지방세 완납증명서를 징구하였고, 소방시설점검용역(2022~2023년)계약시에는 국세 및 지방세완납증명서를 징구하지 않았다.

2. 승강기유지관리용역(2020년) 기존사업자 재계약 건에 대해 행정처분확인서를 징구하지 않았고, 승강기유지관리용역 계약(2022년)시에는 행정처분 조회기간이 수의계약 상대자를 선정한 날(회의록을 통보받은 날) 기준으로 적정하지 않았다.

그리고 승강기유지관리용역계약(2020년~2022년) 건에 대하여 선정결과를 지연 공개하였다.

3. 적격심사제 경쟁입찰 공고시 ‘행정처분확인서’는 입찰공고일 전일기준으로 최근 1년간 행정처분확인서를 제출받아야 하며, 행정처분확인서 미제출 등은 무효처리하여야 한다. 그리고 소방시설보수공사(2023년) 사업자선정 경쟁입찰을 진행하면서 탈락업체인 0000주식회사의 행정처분확인서는 입찰공고일(2023.8.2.) 전일 기준 최근 1년간 행정처분확인서(2022.8.2.~2023.8.1.)로 발급받아야 하나, 조회기간이 2023.4.1.~2023.7.31.로 부적격하게 제출되어 무효처리하여야 함에도 15점(만점)으로 처리하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣ 관리소는 향후 용역 등 사업자선정 업무시 매년 시행되는 주택관리실의 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」 및 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무를 처리하기 바라며, 특히 사업자 선정결과 공개를 준수하지 않을 경우 과태료⁵⁾ 대상이 되니 업무에 철저를 기하기 바랍니다.

【통보】

[관련자]

성명	직급	수행직무	근무기간 (담당기간)	처분	현소속
aaa	*급	관리소장	****.***. ~ ****.***. .	주의	㉠㉠㉠㉠
bbb	*급	과장	****.***. ~ ****.***. .	주의	㉡㉡㉡㉡

5) 「공동주택관리법」 제102조(과태료)제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. (제102조제3항제2호: 제7조제1항 또는 제25조를 위반하여 주택관리업자 또는 사업자를 선정한 자)

㉞㉞㉞㉞관리소는 향후 용역 등 사업자선정 업무시 매년 시행되는 주택관리실의 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」 및 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무를 처리하기 바라며, 특히 사업자 선정결과 공개를 준수하지 않을 경우 과태료 대상이 되니 업무에 철저를 기하기 바랍니다. 【주의, 통보】

[관련자]

성명	직급	수행직무	근무기간 (담당기간)	처분	현소속
ccc	*급	관리소장	****.**,**. ~ ****.**,**. .	주의	㉞㉞㉞㉞
ddd	*급	계약담당	****.**,**. ~ ****.**,**. .	주의	㉞㉞㉞㉞

㉞㉞㉞㉞관리소는 향후 용역 등 사업자선정 업무시 매년 시행되는 주택관리실의 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」 및 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무를 처리하기 바라며, 특히 사업자 선정결과 공개를 준수하지 않을 경우 과태료 대상이 되니 업무에 철저를 기하기 바랍니다.

【주의, 통보】

제 목 : 소독 용역 대금 지급 업무

소 속 : ○○○○○, ○○○○○

내 용 :

주거복지실-8720(2017.12.12.)「공동주택 소독용역 관리업무 매뉴얼(2017년도 수정) 시행」 및 업무알림(2018.05.20.) 소독용역 관리업무절저에 따르면 공동주택 소독 실시율은 60%를 하한으로 하되, 해당단지 여건에 따라 관리소장이 기준을 상향 조정할 수 있고, 소독용역 이행확인은 소독용역 계약서에 따라 소독업자로부터 소독이 적절하게 시행되고 있는지 확인하여야 하며, 계약내용 불이행 시에는 계약서에 따라 지사로 해지요청을 하는 등 적절한 조치를 하여야 한다.

또한 ○○지사-1636(2021.04.15.)호「202*년 공동주택 소독 및 저수시설 청소 용역 계약 체결 안내」의 「2021* 소독용역 계약서 용역계약 일반조건」 제2조(소독작업)제5호에 의하면 ‘계약상대자는 해당 공동주택 총 세대수의 60%를 초과하는 세대에 대하여 실제 소독을 실시하여야 한다’고 명시되어 있으며, 관리소장은 소독실시 전 소독업자와 세대 소독실시 후 부재 등의 사유로 소독을 실시하지 못하는 세대를 위하여 ‘소독약품 지급 협의서’를 작성하여야 하고, 소독약품 지급 협의서에 따라 소독 미실시 세대에 대하여 0%~20% 범위 내에서 필요수량을 정하여 소독업자에 약품을 요구하여 지급받고 ‘소독약품 수령 확인서’를 작성하여야 한다.

그리고 소독약품은 해당 단지여건(입주민 약품 선호 등)에 따라 꼭 필요한 수량만을 수령하되, 소독실시율이 80%이상인 경우에는 정당한 사유가 없는 한 약품수령을 금지하며, 또한 일률적 20% 수령도 금지하도록 안내하였고, 관리소장은 소독을 미 실시한 세대에 대하여 소독업자로부터 지급받은 소독약품을 입주민에게 지급 시 ‘소독약품 지급 대장’을 작성하여 계약자 등 본인이 직접 서명하도록 하고, 약품효능의 지속성 및 효과 등을 고려하여 수령일로부터 2주일 이내에 소진하여야 한다.

아울러 ○○지사-2404(202*.07.01.)호 ‘코로나바이러스감염증-19 대응 소독방법 변경 및 단가 인하(안) 안내’에 따르면 코로나 확산 방지등 예방을 위해 임차인 대표 등과 협의를 통해 소독방법을 결정하도록 안내한 바 있다.

그리고 소독용역계약서 제6조(대금지급)제1호에 의하면 대금지급은 관리소장이 소독실시 내역과 소독작업 완료보고서(소독증명서 포함)를 확인 후 제2조제5호 및 제6호에 따라 소독을 실시한 세대면적(m²)의 합에 대한 금액을 계약상대자에게 지불하며, 계약금액 이외에는 어떠한 명목으로도 발주처와 관리소장에게 추가 비용을 청구할 수 없다고 명시되어 있다.

■ ○○○○관리소는 세대 소독시 실시율이 60%가 초과되지 않을시에는 소독용역 계약서에 명시된 대로 실시율이 60%가 초과되도록(업체에 소독 실시 독려 등) 하여야 하나, 202* 세대소독 대금(1차)을 지급(202*.7.6.)하면서 세대 총 실시율이 54%로 60%를 초과하지 않았음에도 검수를 소홀히(계약서 미확인)하여 소독 업체의 청구대로 대금을 지급하였다.

[표 1] 202* 1차 소독용역 대금지급 현황

계약 세대수	계약면적	계약단가	실시세대	실시율	지급 금액
1,724	75,934.42	32.50	931	54%	1,340,327

자료: ○○○○ 소독용역 대금지급 현황 재구성

■ ○○○○관리소는 ○○지사-240(202*07.01.)호에 의거하여 202* 2차 ~ 3차까지 코로나 확산방지를 위해 세대소독을 생략하고 약품지급으로 대체하고자, [표 2] 와 같이 계약면적의 80%에 대해 입주민에게 비대면(현관문 손잡이에 걸어둠) 형식으로 약품을 지급하였다.

그리고 202* 세대 소독은 ○○지사의 소독방법 변경 실시안내도 없었으나, 1차~3차까지 세대 소독 실시 없이 관리소 및 업체가 협의하여 계약면적의 80%에 대해 소독용역업체(주식회사 □□□환경)에서 입주민에게 비대면(현관문 손잡이에 걸어둠) 형식으로 약품을 지급 하였다.

그러나 코로나19 확산방지를 위해 세대에 소독을 실시하지 않고 약품지급으로 대체하면서, ‘소독약품 지급 대장’에 계약자 등의 직접서명은 생략하였다고 고려할 수는 있으나, 관리소에서는 소독업체의 대금청구시 세대 약품지급(동호) 내역을 제출받지 않았고, 임차인대표회의 등 자생단체와 약품지급에 대한 협의도 없이 소독업체(주식회사 □□□환경)의 청구대로 대금을 지급하였다.

[표 2] 2020년 2차 ~ 2021년 3차까지 소독용역 대금지급 현황

구분	계약면적	계약단가	실시세대	지급 금액	비고
202*년 2차	61,319.94	25(단가인하)	80%	1,226,398	세대 소독 약품 지급내역 확인불가, 유관기관 미협의
202*년 3차	61,319.94	25(단가인하)	80%	1,226,398	
202*년 1차	61,319.94	24.99	80%	1,225,908	
202*년 2차	61,319.94	24.99	80%	1,225,908	
202*년 3차	61,319.94	24.99	80%	1,225,908	
합 계				6,130,520	

자료: ☐☐☐☐ 소독용역 대금지급 현황 재구성

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠, ☐☐☐☐관리소는 향후 세대 소독약품지급시에는 ‘소독약품 지급 대장’을 작성하여 계약자 등에게 서명받으시고, 소독용역 대금 집행시 소독용역 계약서 등 관련 문서를 확인하여 착오가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하기 바랍니다. 【통보】